

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 105 de 1.993, Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2.001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2.001, 007 de 2.002 y 004 de 2.003 y

CONSIDERANDO

Que corresponde a las Áreas Metropolitanas sobre el territorio puesto bajo su jurisdicción, además de las que les confieran otras disposiciones legales, la programación y coordinación de su desarrollo y la racional prestación de servicios públicos que requieren una Administración coordinada.

Que de conformidad con la ley 1625 de 2013 le corresponde programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman; Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios que la integran, y si es del caso, prestar en común algunos de ellos; podrá participar en su prestación de manera subsidiaria, cuando no exista un régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo tal regulación, se acepte que el área metropolitana sea un prestador oficial o autorizado.

En el marco de las funciones establecidas por, la Constitución Política y la ley, las Áreas Metropolitanas se ocuparán de la regulación de los hechos metropolitanos, y de aquellos aspectos que por sus atribuciones o competencias le sean asignadas por ley; en consecuencia, este será el marco de actuación de los alcances de su intervención y de la utilización de los distintos recursos.

Que son atribuciones del Alcalde Metropolitano de conformidad con el artículo 15 y 17 de la Ley 1625 de 2013 hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Acuerdos de la Junta Metropolitana, reglamentar por medio de Decretos los acuerdos que expida la Junta Metropolitana, presentar a la Junta los proyectos de acuerdo de su competencia para el normal desarrollo de la gestión Metropolitana.

Que le compete al Área Metropolitana ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella. Según lo dispuesto en el artículo n) de la ley 1625 del 29 de abril de 2013.

Que conforme a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso



RESOLUCION METROPOLITANA No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda, y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 2º de la Ley 336 de 1996, *"La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte"*

Que el artículo 3º de la disposición antes mencionada se establece que en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

Que conforme al artículo 5º de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Que así mismo el artículo 8º ibídem, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción"*, otorgándole competencia a las autoridades para aplicar las restricciones a la iniciativa privada establecidas en la ley para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad, según lo dispone el inciso 3º del numeral 6º del artículo 3º de la ley 105 de 1993.

Que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 336 de 1996, *"El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes."*

Que conforme a lo establecido en el mismo artículo, *"En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso, para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización."*

Que de acuerdo con el artículo 18 de la ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos.

Que en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana es un hecho notorio que a partir de las veintidós (22:00) horas y las 05:00 horas, por la troncal Murillo, y otros sectores del Área Metropolitana de Barranquilla, las comunidades no cuentan con servicio de transporte

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

público colectivo autorizado, poniendo en riesgo la seguridad de las personas para poderse movilizar, por lo cual se deben implementar medidas que permitan hacer efectiva la seguridad de las mismas, garantizándole la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros en las horas que no está autorizado ni en la modalidad del Masivo, ni Colectivo.

Que la falta de oferta señalada en el anterior párrafo, se evidencia en las reclamaciones que han efectuado algunas comunidades, verbigracia, los bloqueos de la avenida Murillo por los habitantes de los barrios Las Moras, Villa Katanga, Villa Merly, entre otros, del Municipio de Soledad, el pasado 14 de agosto de 2013. Comunidades que a través de los diversos presidentes de juntas comunales han manifestado, en diversas reuniones con esta autoridad, la necesidad que sea cubierta la demanda de transporte de sus comunidades en los horarios nocturnos.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los Acuerdos Metropolitanos No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana, delegándole a esta las funciones de Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo, así mismo las funciones de planificación, coordinación, gestión, vigilancia y control, correspondientes al manejo integral de Transporte Público colectivo y Masivo del Área Metropolitana de Barranquilla.

Que el artículo 334 de la Constitución Política permite la Intervención del Estado en la actividad económica y privada, en consecuencia por tratarse de un servicio público el transporte es intervenido por mandato legal, respetando los principios de la libertad de empresa e iniciativa privada.

Que de conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda persona puede circular libremente por el Territorio Nacional, el espacio aéreo y el mar territorial, con las limitaciones que establezca la Ley, por ello la libre circulación es la base de la industria del transporte y los condicionamientos corresponden a las limitaciones que el Estado coloca a los particulares, para el uso del mismo como cumplimiento de normas de habilitación, seguridad etc.

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

Que la Ley 105 de 1993 en su artículo 1º faculta a los organismos de transporte de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones relacionadas con ésta actividad, los cuales de acuerdo al artículo 2º de la disposición antes señalada deben tener en cuenta los principios fundamentales de Intervención del Estado, de la libre circulación, de la integración Nacional e Internacional y el de la seguridad de las personas, principio este último prioritario en la materia y de allí las exigencias que les corresponden hacer a las Autoridades a las personas interesadas en habilitarse como transportadores, en aspectos técnicos, con las únicas finalidades de lograr una efectiva seguridad de cara a proteger a los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros.

El artículo 3º ibídem enseña que el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de las personas por medio de vehículos apropiados en condiciones de libertad de acceso, comodidad, calidad y seguridad de los usuarios del servicio y sujeto a una contraprestación económica.

Que la normativa antes mencionada es clara en determinar que la operación del transporte público en Colombia en un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad y para el caso del transporte público colectivo y masivo de pasajeros estos principios deben garantizarlos a quien el Estado le ha encomendado este servicio que no es otra que las empresas debidamente habilitadas para que a través de las rutas otorgadas garanticen la prestación de este servicio básico.

Que el legislador al momento al expedir la Ley 105 de 1993 constituye la conformación del Sector Transporte y del Sistema Nacional de Transporte determinado los organismos rectores competentes en la materia, estableciendo su naturaleza, control, regulación y vigilancia, buscando dentro de la libre circulación lo que podía ser una vía de solución a la problemática de la congestión del Estado de preferir el servicio particular en el uso de la infraestructura del transporte indispensable para que hayan propósitos, objetivos, metas, prioridades y estrategias correctamente definidas y coherentemente coordinadas, para que habiéndose convertido la planeación del transporte y la infraestructura en una obligación legal y en un componente del plan Nacional de Desarrollo, tanto los planes de la Nación como de las entidades territoriales y Distritales se constituyan en modelos que demuestran una técnica depurada y contempla las necesidades reales en la prestación del servicio público de pasajeros, con conforme a los principios y preceptos legales para la interpretación y ejecución del mandato legal.

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

Que conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley 336 de 1996, *“las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción”*.

El artículo 9 de la misma ley dispone que el servicio de transporte dentro del país tiene un alcance nacional y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte competente.

Para efectos de la ejecución del servicio público, se prevé la expedición de una habilitación o licencia de funcionamiento otorgada por la autoridad competente, que será conferida al solicitante previo cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con la organización, capacidad técnica y económica, accesibilidad, comodidad y seguridad, necesarios para garantizar a los usuarios una óptima, eficiente y continua e ininterrumpida prestación del servicio de transporte público.

Así las cosas, Las disposiciones legales que regulan el transporte, le otorgan el carácter de servicio público esencial y resalta la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas en la Constitución, la ley y los reglamentos.

El mismo ordenamiento destaca que la seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte, lo cual se ajusta al mandato constitucional contenido en los artículos 2, 11, 24, 365 y 366 que le impone al Estado el deber de proteger la vida e integridad de todas las personas residentes en Colombia.

Ahora bien, el traslado de personas y cosas de un lugar a otro mediante retribución configura el servicio público de transporte, el cual solo se puede realizar con vehículos homologados por el Ministerio de Transporte, matriculados en el servicio público y vinculado a una empresa de transporte debidamente constituida y habilitada por autoridad competente, a quienes les han encomendado la función de garantizar el servicio de transporte público colectivo y masivo de pasajeros.

Que la Ley 336 de diciembre 20 de 1.996 en su artículo 6° preceptúa: *“Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o*



POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

varios Modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional..."

Que en estos términos, corresponde a las autoridades distritales ejercer la potestad reglamentaria para garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo.

Que el artículo 20 ibídem preceptúa que la Autoridad competente de Transporte podrá expedir permisos especiales y transitorios para superar precisas situaciones de alteración del servicio público ocasionados por una empresa de transporte en cualquiera de sus modos que afecten la prestación del servicio y para satisfacer el surgimiento de ocasionales demandas de Transporte. Superadas las situaciones mencionadas, los permisos transitorios cesaran en su vigencia y la prestación del servicio quedará sujeta a las condiciones normalmente establecidas según el caso.

Que el transporte público colectivo de Barranquilla ha iniciado un proceso de transformación tendiente a buscar su modernización empresarial en el sentido de ofrecer a la ciudad un sistema de transporte con calidad y eficiencia que permita mejorar la movilidad en el perímetro metropolitano y a su vez brindar al usuario comodidad y seguridad en sus desplazamientos tanto en los horarios diurnos como nocturnos de acuerdo a la demanda insatisfecha de transporte que se genere.

Que los procesos de urbanización exigen el desarrollo de nuevas capacidades en la prestación de los diferentes servicios que requieren las ciudades para su adecuado funcionamiento. A medida que éstas crecen en población y en superficie urbanizada, el número de viajes aumenta requiriendo sistemas de transporte urbano que proporcionen la movilidad adecuada para la interacción de las nuevas comunidades que resultaron del proceso de expansión urbana y que de acuerdo a sus diferentes actividades puedan requerirlo en diferentes horas.

Que de acuerdo a la facultad legal conferida por la ley 336 de 1996, le concierne al Área Metropolitana de Barranquilla el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de los medios de transporte masivo, tal como lo ordena el literal c) numeral 1º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993.

En igual sentido, y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 336 de 1996, le corresponde a esta entidad exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla como autoridad de transporte le corresponde garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

Que conforme a lo establecido por el artículo 10 del Decreto 170 de 2001, son autoridades competentes entre otras: "En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada".

Que conforme a lo establecido por el artículo 11 ibídem *"La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función."*

Que el servicio de transporte de acuerdo a lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional en el sentido "que el servicio público del transporte, requiere del concurso de la autoridad con el fin de que se le garantice la prestación adecuada del servicio", C. 517 - 92 " *La descentralización aparece, pues, como un concepto genérico que comprende diversos grados de libertad en la toma de decisiones cuando ella se manifiesta, por ejemplo, en la gestión de intereses propios mediante autoridades también propias y en la expedición de normas ajustadas a la Constitución y la ley. En el ámbito concreto de la República Unitaria que sigue siendo Colombia por virtud de la Carta del 91 se desenvuelven y son compatibles con una unidad de organización de la comunidad, que dota a la entidad de derecho dentro de los principios de unidad, de manejar los asuntos que conciernan a su territorio vale decir, de definir con criterio político, la viabilidad de asuntos de interés público dentro de los límites del ente territorial..... Por esto las competencias que se ejercen en los distintos niveles son válidas, por el contrario dichas competencias como lo señala la propia Constitución deben ejercerse dentro del marco de la ley*". Competencia del legislador para fijar las políticas generales para el establecimiento de los sistemas de servicios públicos urbano de transporte masivo de pasajeros. El legislador en ejercicio de su competencia reguladora, materializa la unidad político - jurídica a través del establecimiento de normas en las cuales se plasman las grandes orientaciones generales aplicables en todo el ordenamiento nacional que han de regir la prestación de este servicio público.

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

Que no hay que perder de vista el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público donde las autoridades competentes debemos exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico de transporte y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, por ello el artículo 5º de esta misma ley le da el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Que la Ley 336 de 1996 en su artículo 20 establece la competencia a la autoridad de transporte para *"expedir permisos especiales y transitorios y superar precisas situaciones de alteración del servicio público ocasionadas por una empresa de transporte en cualquiera de sus modos, que afecten la prestación del servicio, o para satisfacer el surgimiento de ocasionales demandas de transporte."*

Que una vez superadas las situaciones mencionadas, los permisos transitorios cesaran en su vigencia y la prestación del servicio quedara sujeta a las condiciones normalmente establecidas o autorizadas, según el caso."

Que diferentes comunidades del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana han expresado la necesidad que la Autoridad en materia de transporte autorice los corredores complementarios para garantizar la prestación del servicio básico de transporte de pasajeros. Por lo cual se hace necesario que la Autoridad realice un estudio técnico a fin de determinar que entre las veintidós (22:00) horas y las 05:00 horas, por la troncal Murillo y otros sectores efectivamente exista una demanda insatisfecha de transporte, la cual podría generar perturbaciones de orden público.

Que el estudio técnico se realizará a través de la Subdirección técnica de transporte en los horarios comprendidos entre las veintidós (22:00) horas y las 05:00 horas, por la troncal Murillo y otros sectores en un término no mayor de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente resolución.

Determinada una demanda potencial insatisfecha en materia de transporte y de conformidad a lo preceptuado en el artículo 23 del Decreto 170 de 2001 en el sentido que la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo, metropolitano,



POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

distrital y municipal estará sujeta a la expedición de un permiso o la celebración de un contrato de concesión o de operación suscrito por la autoridad competente, como resultado de un proceso licitatorio, en el que se garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada.

La Autoridad Metropolitana dentro de su jurisdicción y competencia será la encargada de tomar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades insatisfechas de movilización. Determinadas las necesidades de nuevos servicios de movilización, se ordenará iniciar el trámite licitatorio, el cual debe estar precedido del estudio y los términos de referencia correspondientes

Para el efecto este despacho dentro de nuestra jurisdicción y competencia probada las necesidades de movilización, ordenará iniciar el trámite licitatorio en donde se garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada, el cual deberá estar precedido de los estudios técnicos y de los términos de referencia correspondientes, por cuanto se trata de una actividad reglada.

Los términos de referencia establecerán los aspectos relativos al objeto de la licitación, fecha y hora de apertura y cierre, requisitos que deberán llenar los proponentes, tales como las rutas disponibles, frecuencias, clase y número de vehículos, nivel de servicio, determinación y ponderación de los factores para la evaluación de las propuestas, términos para comenzar a prestar el servicio, su regulación jurídica, derechos y obligaciones, de los adjudicatarios y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas y claras.

Lo anterior en razón a que los permisos especiales y transitorios no son permanentes y que de conformidad al artículo 38 del Decreto 170 de 2001 que regula los Corredores complementarios para satisfacer demandas de transporte entre las veintidós (22:00) horas y las 05:00 horas, su otorgamiento está sometido a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión según el caso.

Que durante el tiempo que dure la realización del estudio técnico que tome la información de campo, que nos permita tener con claridad si existe o no una demanda insatisfecha de movilización de personas, se otorgará permiso especial y transitorio a la Empresa Transportes Lolaya LTDA, identificada con el Nit No. 890101414-9, para que presten el servicio público Colectivo de Transporte de pasajeros entre las veintidós (22:00) horas y las 05:00 horas, por el recorrido que se señala a continuación: "Saliendo de la terminal de despacho ubicada en el Barrio Manuela Beltrán del Municipio de Soledad (Calle 51 x Diagonal 56) **SOLEDAD** {CALLE 37 – CARRERA 11 – CALLE 44 – CARRERA 14 –

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

CARRERA 13B – CARRERA 11C – CALLE 54 – CARRERA 15 – CALLE 63} **BARRANQUILLA** {CALLE 45 – CARRERA 44 – CALLE 44 – CARRERA 43 – CALLE 74 – CARRERA 46 – CALLE 93 – CARRERA 47 – CALLE 96 – CARRERA 46 – CALLE 70B – CARRERA 44 – CALLE 45} **SOLEDAD** {CALLE 63 – CARRERA 14 – CALLE 54 – CARRERA 11 – CALLE 37} terminal de despacho – fin del recorrido.”

Descripción del Recorrido:

	RECORRIDO Saliendo de la terminal de despacho ubicada en el Barrio Manuela Beltrán del Municipio de Soledad (Calle 51 x Diagonal 56) SOLEDAD {CALLE 37 – CARRERA 11 – CALLE 44 – CARRERA 14 – CARRERA 13B – CARRERA 11C – CALLE 54 – CARRERA 15 – CALLE 63} BARRANQUILLA {CALLE 45 – CARRERA 44 – CALLE 44 – CARRERA 43 – CALLE 74 – CARRERA 46 – CALLE 93 – CARRERA 47 – CALLE 96 – CARRERA 46 – CALLE 70B – CARRERA 44 – CALLE 45} SOLEDAD {CALLE 63 – CARRERA 14 – CALLE 54 – CARRERA 11 – CALLE 37} terminal de despacho – fin del recorrido TIPOLOGIA Microbuses FRECUENCIA 15 Minutos
--	---

Se deja constancia que determinadas las circunstancias que llevan a la Autoridad a otorgar este permiso especial y transitorio, el mismo no genera un servicio permanente, ni un derecho para las empresas a quienes se les conceda, como tampoco es posible asignar capacidad transportadora para la utilización del permiso, es decir la empresa beneficiaria deben hacer uso del permiso especial sin desmejorar la calidad de sus servicios autorizados, ni excederse en la utilización del recurso humano para la prestación del servicio en el horario nocturno.

Que le compete a la autoridad de Transporte del Área Metropolitana, por conveniencia del servicio tomar medidas dentro de nuestra jurisdicción y competencia de acuerdo a los parámetros de orden legal, normativo y regulado en cuanto a asignar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares, por lo que se hace necesario y conveniente otorgar el permiso especial y transitorio de conformidad a la competencia otorgada en el artículo 20 de la Ley 336 a la Empresa Transportes Lolaya LTDA, identificada con el Nit No. 890101414-9, de manera provisional durante el tiempo que se realice el estudio técnico por parte de la Subdirección de Transporte y de probarse una

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

demanda insatisfecha, hasta tanto se realice el proceso licitatorio de adjudicación del corredor complementario

Por lo anteriormente expuesto, este despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar de conformidad a la competencia consagrada en el artículo 20 de la Ley 336 de 1996, a partir de la publicación de esta resolución, permiso especial y transitorio a la empresa de transporte público colectivo de pasajeros del radio de acción Metropolitano Loalaya LTDA, legalmente habilitada e identificada con el Nit No. 890101414-9, para prestar el servicio de transporte entre horario de las veintidós (22:00) horas y las 05:00 horas, en el siguiente recorrido: "Saliendo de la terminal de despacho ubicada en el Barrio Manuela Beltrán del Municipio de Soledad (Calle 51 x Diagonal 56) **SOLEDAD** {CALLE 37 – CARRERA 11 – CALLE 44 – CARRERA 14 – CARRERA 13B – CARRERA 11C – CALLE 54 – CARRERA 15 – CALLE 63} **BARRANQUILLA** {CALLE 45 – CARRERA 44 – CALLE 44 – CARRERA 43 – CALLE 74 – CARRERA 46 – CALLE 93 – CARRERA 47 – CALLE 96 – CARRERA 46 – CALLE 70B – CARRERA 44 – CALLE 45} **SOLEDAD** {CALLE 63 – CARRERA 14 – CALLE 54 – CARRERA 11 – CALLE 37} terminal de despacho – fin del recorrido."

Descripción del Recorrido:

	RECORRIDO Saliendo de la terminal de despacho ubicada en el Barrio Manuela Beltrán del Municipio de Soledad (Calle 51 x Diagonal 56) SOLEDAD {CALLE 37 – CARRERA 11 – CALLE 44 – CARRERA 14 – CARRERA 13B – CARRERA 11C – CALLE 54 – CARRERA 15 – CALLE 63} BARRANQUILLA {CALLE 45 – CARRERA 44 – CALLE 44 – CARRERA 43 – CALLE 74 – CARRERA 46 – CALLE 93 – CARRERA 47 – CALLE 96 – CARRERA 46 – CALLE 70B – CARRERA 44 – CALLE 45} SOLEDAD {CALLE 63 – CARRERA 14 – CALLE 54 – CARRERA 11 – CALLE 37} terminal de despacho – fin del recorrido TIPOLOGIA: Microbuses FRECUENCIA: 15 Minutos
---	--

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese que a través de la Subdirección Técnica de Transporte se realice en un término no mayor de sesenta (60) días hábiles estudio técnico a fin de determinar si efectivamente existe una demanda insatisfecha de transporte entre las 22:00 horas y las 05:00 horas, en los sectores establecidos en el artículo anterior.

ARTICULO TERCERO: Que una vez realizado el estudio dentro del plazo estipulado en el artículo anterior y de probarse la demanda insatisfecha de transporte en los horarios y sectores establecidos, y que estos no obedezca a una demanda transitoria, iníciase el

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A LA EMPRESA TRANSPORTE LOLAYA PARA SATISFACER DEMANDA DE TRANSPORTE ENTRE LAS VEINTIDÓS (22:00) HORAS Y LAS 05:00 HORAS.

proceso licitatorio tendiente a solucionar el problema de transporte en ese corredor, para lo cual los términos de referencia establecerán los aspectos relativos al objeto de la licitación, fecha, hora de apertura y cierre, requisitos que deberán llenar los proponentes, tales como las rutas disponibles, frecuencias, clase y número de vehículos, nivel de servicio, determinación y ponderación de los factores para la evaluación de las propuestas, términos para comenzar a prestar el servicio, su regulación jurídica, derechos y obligaciones, de los adjudicatarios y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas y claras.

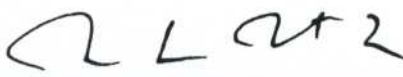
ARTÍCULO CUARTO: De no llegarse a determinar que exista una demanda insatisfecha de transporte en los términos establecidos en esta decisión, vencido el término de que trata el artículo segundo, el permiso cesará en su vigencia y la prestación del servicio quedará sujeta a las condiciones normalmente establecidas.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación".

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barranquilla, a los

23 AGO. 2013


RICARDO RESTREPO ROCA
Director

Proyectó: Fabiola Andrade – Asesora Externa

Revisó: Luis Pulido Pulido – Subdirector Técnico de Transporte Público.

Aprobó: Franco Fiorentino Posteraro.

